

**MOHD RIDZUAN BIN LOP ZAINAL RASHID LWN. JAMALIAH
BINTI MOHD JALI**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 5 April 2021 bersamaan 22 Syaaban 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No.: 10000-028-0014-2021]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Hadhanah Di Bawah Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 30/4/2012. Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No.: 10400-028-0027-2011 yang diberikan pada 30/4/2012 berhubung dengan tuntutan hadhanah. Tiada makluman serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah dikeluarkan kepada Perayu pada 13/6/2013 dan pada 15/3/2016, Mahkamah telah menghubungi Perayu dan dimaklumkan Perayu tidak berminat meneruskan rayuan dan mohon kes rayuan dibatalkan.

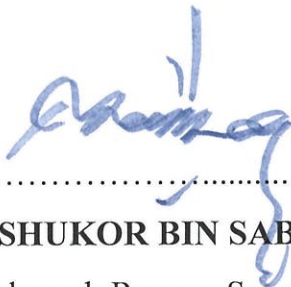
[3] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa situasi tersebut telah mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

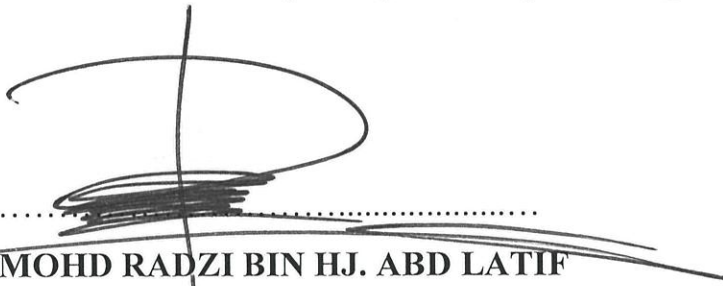
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor